

Informativo comentado: Informativo 30-STJ (**RESUMIDO**)

Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO CONSTITUCIONAL

DEFENSORIA PÚBLICA

A Defensoria Pública tem legitimidade para ajuizar ação em defesa de prerrogativas institucionais, mesmo quando a sanção atinge pessoalmente o defensor público, desde que no exercício da função

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: Regina, Defensora Pública, foi multada pela juíza de uma Vara Criminal por suposta ausência em audiência. A multa foi inscrita em dívida ativa em nome da Defensora (pessoa física). A Defensoria Pública impetrou mandado de segurança, mas o writ foi extinto por decadência. Posteriormente, a instituição ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito. A Fazenda Estadual alegou ilegitimidade ativa da Defensoria (porque a multa foi aplicada à pessoa física) e inadequação da via eleita (em razão da extinção do MS anterior). O STJ concordou com a Defensoria e determinou o prosseguimento da ação.

Teses de julgamento:

1. A Defensoria Pública possui legitimidade ativa para ajuizar ações em defesa de prerrogativas institucionais, mesmo quando a sanção pecuniária é imposta diretamente à pessoa física do defensor público, desde que o ato tenha ocorrido no exercício de suas funções.
2. A extinção de mandado de segurança por decadência não impede o ajuizamento de ação própria para discutir os efeitos patrimoniais do ato, nos termos do art. 19 da Lei n. 12.016/2009.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1.984.328-SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, julgado em 11/11/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

DIREITO PENAL

PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

A interdição temporária do exercício profissional (art. 47, II, do CP) só é admissível quando a atividade exigir habilitação especial, licença ou autorização do poder público

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: um instrutor de hipismo foi condenado por importunação sexual (art. 215-A do CP) praticada contra uma aluna durante a aula. O juiz substituiu a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, sendo uma delas a proibição de exercer a atividade de instrutor de hipismo (art. 47, II, do CP). O juiz poderia ter aplicado essa pena? É possível

aplicar, como pena restritiva de direitos, a interdição temporária do exercício da atividade de instrutor de hipismo? Não.

A interdição temporária de direitos, consistente na proibição do exercício de profissão, somente é aplicável quando a atividade depende de habilitação especial, licença ou autorização do poder público, conforme interpretação restritiva do art. 47, II, do Código Penal. A atividade de instrutor de hipismo não se enquadra no conceito legal do art. 47, II, do CP por não exigir habilitação especial, licença ou autorização estatal para seu exercício.

STJ. 6ª Turma. REsp 2.149.249-PR, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 29/10/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

CRIMES CONTRA A VIDA > HOMICÍDIO

A qualificadora do art. 121, § 2º, VIII, do Código Penal (homicídio cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido) **NÃO** pode ser aplicada quando a arma utilizada é de uso permitido, ainda que com numeração de série suprimida

Importante!!!

ODS 16

O art. 121, § 2º, VIII, do Código Penal, prevê pena maior quando o homicídio é cometido com arma de fogo de uso restrito ou proibido:

Art. 121 (...) § 2º Se o homicídio é cometido: (...) VIII - com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido: (...) Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

A qualificadora do art. 121, § 2º, VIII, do Código Penal (homicídio cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido) **NÃO** pode ser aplicada quando a arma utilizada é de uso permitido, ainda que com numeração de série suprimida.

A equiparação entre arma com numeração raspada e arma de uso restrito, prevista no art. 16, § 1º, I, do Estatuto do Desarmamento, tem finalidade específica (punir a posse ou porte ilegal) e não se estende ao Código Penal para qualificar o homicídio.

Admitir essa extensão configuraria analogia in malam partem, vedada pelo princípio da legalidade.

Tese de julgamento:

1. A qualificadora do homicídio que trata do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido não abrange a utilização de artefato de uso permitido com numeração suprimida.

2. A equiparação entre eles, prevista na legislação específica sobre armas, não se estende ao Código Penal para qualificar o crime de homicídio, sob pena de violação do princípio da legalidade estrita.

Ex: João matou Pedro com um revólver .38 (arma de uso permitido). Esse revólver estava com a numeração de série raspada. Mesmo assim, continua sendo uma arma de uso permitido. Logo, não se pode imputar ao réu a qualificadora do art. 121, § 2º, VIII, do CP.

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 2.104.061-MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), julgado em 19/8/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

CRIMES CONTRA A HONRA

A retratação nos crimes contra a honra é ato unilateral que pode ser apresentada por escrito antes da sentença, dispensando aceitação do ofendido e bastando sua juntada aos autos para extinguir a punibilidade

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: Bento e Capitu foram casados. Após descobrir que não era o pai biológico do filho Ezequiel, Bento publicou nas redes sociais textos narrando um suposto caso extraconjugal de Capitu. Além disso, enviou-lhe mensagens de WhatsApp com xingamentos. Capitu ajuizou queixa-crime por difamação e injúria. Antes da sentença, Bento apresentou retratação escrita de próprio punho. O juiz intimou Capitu para se manifestar sobre a 'aceitação' da retratação. Ela não aceitou. O juiz não reconheceu a retratação e condenou Bento por ambos os crimes. O Tribunal de Justiça manteve a condenação, argumentando que a retratação deveria ter sido feita pelos mesmos meios da ofensa (redes sociais).

O STJ reconheceu a validade da retratação?

SIM. A retratação prevista no art. 143 do Código Penal constitui ato unilateral, que independe de aceitação do ofendido. A lei não exige forma específica, bastando que seja formalizada por escrito e juntada aos autos antes da sentença.

Quanto ao parágrafo único do art. 143, a retratação pelos mesmos meios da ofensa somente é exigida se o ofendido assim desejar. Trata-se de faculdade da vítima, não de requisito obrigatório. Como a querelante não manifestou interesse nesse sentido, a retratação escrita era plenamente válida.

O STJ extinguiu a punibilidade quanto ao crime de difamação, mantendo, porém, a condenação pelo crime de injúria, cuja autoria foi comprovada por prova testemunhal e pela admissão parcial do querelado.

Teses de julgamento:

- 1) A retratação prevista no art. 143, parágrafo único, do Código Penal constitui ato unilateral, dispensando aceitação do ofendido e podendo ser realizada por escrito antes da sentença, bastando a juntada aos autos.
- 2) A retratação pelos mesmos meios da ofensa somente é exigida se a vítima assim requerer.
- 3) A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação em crimes de injúria.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 1.014.496-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. para acórdão Min. Maria Marluce Caldas, julgado em 4/11/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

LEI DE DROGAS (LEI 11.343/2006)

A utilização de veículo automotor como meio para o tráfico de drogas justifica a imposição do efeito da condenação de inabilitação para dirigir, nos termos do art. 92, III, do CP

ODS 16

Caso hipotético: dois réus foram condenados por tráfico internacional de drogas após serem flagrados transportando muitos quilos de maconha do Paraguai. Para isso, eles utilizaram dois veículos de forma coordenada: um veículo foi usado como 'batedor', indo na frente para verificar se havia policiais, e o outro ia atrás carregando a droga. Além da pena privativa de liberdade, o magistrado aplicou, como efeito da condenação, a inabilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo da pena imposta, com fundamento no art. 92, III, do CP. A defesa recorreu, mas o STJ manteve a condenação à inabilitação para dirigir.

A utilização de veículos automotores para a prática de crime de tráfico de drogas justifica a aplicação do efeito da condenação previsto no art. 92, III, do Código Penal, consistente na inabilitação para condução de veículo.

A aplicação do efeito da condenação deve observar a adequação legal e social da medida, especialmente em regiões de fronteira.

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 2.220.076-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/11/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS (LEI 9.605/1998)

O crime de fazer funcionar atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental (art. 60 da Lei 9.605/1998) é permanente, e o prazo prescricional só começa a correr quando cessar a atividade ou for obtida a licença

ODS 16

Caso hipotético: João perfurou um poço artesiano em sua propriedade rural em 2019 para captar água subterrânea, mas não obteve a outorga de uso da água, licença ambiental obrigatória. Fiscais constataram o funcionamento do poço sem autorização e o MP ofereceu denúncia pelo delito do art. 60 da Lei de Crimes Ambientais, que pune a instalação ou funcionamento de atividade potencialmente poluidora sem licença. O juiz declarou a punibilidade extinta pela prescrição, entendendo que o crime se consumou no momento da perfuração (2019) e, como a pena máxima é de seis meses, o prazo prescricional seria de três anos já ultrapassado quando a denúncia foi oferecida em 2023. O Ministério Público recorreu, defendendo que, na modalidade 'fazer funcionar', o crime é permanente. Assim, enquanto o poço operasse sem licença, a infração continuaria, e a prescrição só começaria com o fim da atividade irregular. O STJ concordou com o MP.

Na modalidade "fazer funcionar", o delito previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/1998 é crime permanente, iniciando-se a contagem do prazo prescricional com a cessação da permanência, nos termos do art. 111, III, do Código Penal.

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 2.200.357-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21/10/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS (LEI 9.605/1998)

Réu foi denunciado por pescar acima da profundidade mínima exigida; no curso do processo, a portaria reduziu a profundidade mínima; essa portaria, que é o complemento da norma penal em branco do art. 34 da LCA, pode retroagir para beneficiar o réu

Importante!!!

ODS 14 E 16

Caso hipotético: João foi denunciado por crime ambiental (art. 34) por pescar polvo a 50 metros de profundidade, em contrariedade à norma vigente à época (IN SEAP/PR nº 26/2008), que somente permitia em profundidade igual ou acima de 70 metros. Durante a tramitação do processo, entrou em vigor a Portaria SAP/MAPA nº 452/2021, que reduziu a profundidade mínima para 35 metros, tornando permitida, portanto, a pesca a 50 metros.

O STJ decidiu que a Portaria SAP/MAPA nº 452/2021, ao permitir a pesca de polvo em profundidades anteriormente vedadas, tornou a conduta de João atípica, devendo retroagir em benefício do réu.

Tratando-se de norma penal em branco, a modificação superveniente que altera os critérios de tipicidade da conduta deve ser aplicada retroativamente, quando mais benéfica ao réu, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

No caso, a referida Portaria não apenas modificou um regulamento técnico-administrativo, mas redefiniu o próprio conteúdo típico da infração, ao permitir a pesca de polvo em profundidades anteriormente vedadas. Trata-se de típica hipótese de novatio legis in mellius, cuja retroatividade é imperativa.

Teses de julgamento:

1. A norma penal em branco retroagirá se for mais benéfica ao réu, alterando o critério de tipicidade da conduta.

2. A Portaria SAP/MAPA n. 452/2021, ao permitir a pesca de polvo em profundidades anteriormente vedadas, torna a conduta atípica, devendo retroagir em benefício do réu.

STJ. 5ª Turma. REsp 2.215.385-RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado do TJRS), julgado em 2/9/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

DIREITO PROCESSUAL PENAL

COMPETÊNCIA

O fato de as investigações terem início na Polícia Federal não tem o condão, por si só, de firmar a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento de crimes afetos à Justiça Estadual

ODS 16

Caso adaptado: Renato Cariani, influenciador fitness, é sócio de uma indústria que atua com produtos químicos controlados. Esses produtos são fiscalizados pela Polícia Federal por meio do sistema SIPROQUIM. Esse sistema registra licenças e movimentações dessas substâncias tendo em vista o risco de que elas possam ser usadas na produção de drogas ilícitas.

Durante fiscalização, a PF identificou indícios de dados falsos no sistema para ocultar desvio de produtos químicos. A investigação apontou que a empresa ligada a Cariani teria emitido notas fiscais de vendas para indústrias farmacêuticas, sem que isso tivesse realmente acontecido. Os produtos supostamente vendidos para farmacêuticas teriam, na verdade, sido repassados para a produção de drogas ilícitas.

Embora a apuração tenha começado na Polícia Federal, concluiu-se que os crimes investigados (tráfico, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro) não atingiam bens ou interesses da União, afastando a competência da Justiça Federal. Diante disso, os autos foram encaminhados à Justiça Estadual.

A defesa impetrou habeas corpus alegando que, por envolver sistema federal e conexão entre crimes, o caso deveria ir para a Justiça Federal (Súmula 122 do STJ).

O STJ, porém, rejeitou esse argumento e manteve a competência da Justiça Estadual.

A atuação da Polícia Federal na investigação não implica o deslocamento automático da competência para a Justiça Federal.

O fato de as investigações terem início na Polícia Federal não tem o condão, por si só, de firmar a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento de crimes afetos à Justiça Estadual.

A competência jurisdicional é definida pela natureza dos crimes imputados na denúncia, e não pelo órgão policial que conduziu as apurações.

Ademais, a inserção de dados falsos em sistema gerenciado por órgão federal não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, sendo necessária a demonstração de ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União.

STJ. 6ª Turma. RHC 205.658-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 7/10/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

COMPETÊNCIA

A especialização de varas em razão da matéria configura competência territorial relativa, permitindo a ratificação dos atos praticados por juiz inicialmente incompetente

ODS 16

Caso hipotético: João, servidor público federal em Castanhal/PA, passou a ser investigado pela Polícia Federal por suspeita de corrupção passiva. O juízo federal da subseção de Castanhal autorizou medidas cautelares, como busca e apreensão e quebras de sigilo bancário e fiscal, das quais resultaram diversas provas. Com o avanço das investigações, surgiram indícios também de lavagem de dinheiro, crime cuja apuração, no Pará, é de competência da 4ª Vara Federal de Belém, especializada nesse tipo de delito e com jurisdição sobre todo o estado. Por isso, o inquérito foi remetido a essa vara especializada, que posteriormente recebeu a denúncia contra João. A defesa impetrou habeas corpus alegando nulidade das provas iniciais, sob o argumento de que foram produzidas por juízo absolutamente incompetente, já que a competência em razão da matéria seria da vara especializada. O STJ, porém, não acolheu essa tese.

A especialização de varas em razão da matéria constitui competência territorial relativa, permitindo a ratificação dos atos decisórios pelo juiz competente.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.717.611-PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/10/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

CITAÇÕES E INTIMAÇÕES

O réu preso advogado que atua em causa própria deve ser intimado pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, em observância ao direito constitucional à ampla defesa

ODS 16

Caso hipotético: João é advogado e está preso. Ele responde a uma ação penal e atua em causa própria (atua como seu próprio advogado). O STJ proferiu decisão monocrática negando provimento ao seu recurso. A decisão foi publicada no DJe, mas João não viu. Como nenhum recurso foi interposto, certificou-se o trânsito em julgado. João opôs embargos de declaração alegando que, por ser réu preso e advogado atuando em causa própria, deveria ter sido intimado pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento. O STJ acolheu os embargos e tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado.

O réu preso advogado que atua em causa própria deve ser intimado pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, em observância ao direito constitucional à ampla defesa, que inclui o direito à autodefesa.

STJ. 6ª Turma. EDcl no AgRg no RHC 193.740-MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, julgado em 12/11/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

PRISÃO / AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade da prisão em flagrante, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo à luz do art. 563 do CPP

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: João foi preso em flagrante, durante o regime de plantão judiciário. A audiência de custódia, contudo, só foi realizada dois dias depois, poucas horas após o prazo legal de 24 horas. Na audiência, o juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa alegou nulidade da prisão pelo descumprimento do prazo. O STJ rejeitou esse argumento.

A audiência de custódia realizada poucas horas após o prazo legal de 24 horas, quando devidamente justificada (por exemplo, por ter a prisão em flagrante ocorrido em regime de plantão), não acarreta a automática nulidade da prisão em flagrante.

Além disso, o STJ possui entendimento consolidado de que a não realização da audiência de custódia no prazo legal não gera nulidade automática, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo (art. 563 do CPP).

A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso no prazo legal.

STJ. 6ª Turma. AgRg no RHC 224.104-MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 12/11/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

PRISÃO

A revisão periódica prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP não se aplica a medidas cautelares alternativas à prisão

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: o juízo determinou que João, réu em ação penal, cumprisse medidas cautelares alternativas à prisão (monitoração eletrônica, proibição de frequentar determinados lugares e de se comunicar com outros investigados). Após mais de 1.000 dias sem qualquer descumprimento, a defesa requereu a revogação das medidas, alegando que o art. 316, parágrafo único, do CPP exige revisão periódica das medidas cautelares a cada 90 dias. O pedido foi indeferido.

O art. 316, parágrafo único, do CPP impõe ao juiz o dever de revisar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias. Esse dispositivo, contudo, não se aplica às medidas cautelares alternativas à prisão.

A reavaliação das medidas cautelares deve ser requerida pela parte interessada, não havendo dever de revisão de ofício a cada 90 dias.

Ademais, mesmo em relação à prisão preventiva, o descumprimento do prazo de revisão não implica revogação automática da custódia.

A manutenção das medidas cautelares por período prolongado pode ser justificada pela complexidade do processo e pela necessidade de assegurar o vínculo do réu ao processo, não conferindo o cumprimento regular das medidas, por si só, direito à sua revogação.

STJ. Corte Especial. AgRg na Pet 16.308-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 12/8/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

PROVAS

Mandado de busca e apreensão domiciliar deve ser cumprido entre 5h e 21h, conforme previsão estabelecida pela Lei de Abuso de Autoridade

Importante!!!

Atualize o Info 800-STJ

Mudança de entendimento

ODS 16

A Constituição Federal (art. 5º, XI) e o Código de Processo Penal (art. 245) exigem que a busca domiciliar seja realizada 'de dia', mas não definem o que se deve entender por 'dia' ou 'noite'. A doutrina sempre divergiu sobre o tema.

Com o advento da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), essa controvérsia foi superada. O art. 22, § 1º, III, ao tipificar como crime o cumprimento de mandado de busca domiciliar 'após as 21h ou antes das 5h', estabeleceu um marco temporal objetivo.

Não há como desconsiderar a alteração legislativa que veio a definir como crime a busca promovida 'antes' das 5 horas. A norma não fala 'antes de se iniciar o dia', fala especificamente em um 'horário certo e definido'. A interpretação do direito há de levar em conta todo o arcabouço normativo e não apenas um dispositivo específico. Se há dúvidas quanto ao conceito de 'dia' e "noite", não tendo o art. 245 do CPP indicado com clareza o que é dia e o que é noite, e se há uma lei que criminaliza o descumprimento da execução do mandado de busca e apreensão fora do "horário determinado e certo", deve o primeiro dispositivo ser compreendido em conjunto com o segundo.

Em suma: depois do advento do art. 22, § 1º, III, da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), passou a ser válido o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar no período compreendido entre 5h e 21h.

Configura abuso de autoridade o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar após às 21 horas e antes das 5 horas.

STJ. 3ª Seção. RHC 196.496-RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/12/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

PROVAS

O procedimento formal de reconhecimento de pessoa (art. 226 do CPP) pode ser dispensado quando a vítima identifica o autor do crime com certeza; o reconhecimento espontâneo, sem sugestcionamento policial, é válido para comprovar a autoria

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: Pedro, policial militar de folga, foi vítima de um assalto à mão armada e acabou baleado. Pedro, mesmo ferido, conseguiu também acertar um tiro no assaltante. Pedro foi socorrido e levado ao hospital. Pouco tempo depois, um homem também ferido por arma de fogo deu entrada no mesmo hospital. Pedro o reconheceu imediatamente como o autor do roubo e informou o policial de plantão, que registrou a identificação por foto. O suspeito, chamado Rodrigo, foi preso em flagrante, e uma testemunha do crime também o reconheceu durante o inquérito. Na ação penal, a defesa alegou nulidade do reconhecimento, afirmando que não foram seguidas as formalidades do art. 226 do CPP. Para o STJ, houve nulidade? Não. O procedimento de reconhecimento de pessoa previsto no art. 226 do CPP é dispensável quando a vítima é capaz de identificar o autor do fato com certeza, sem necessidade de metodologia formal.

O reconhecimento espontâneo realizado pela vítima, sem sugestionamento por parte das autoridades, é válido e suficiente para fins de identificação do autor do crime.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 1.029.656-BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 15/10/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

PROVAS

Mesmo que o mandado de busca seja cumprido após o prazo indicado pelo juiz, a diligência é considerada válida desde que permaneçam contemporâneos os fatos que motivaram o deferimento da medida

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: João era investigado por integrar organização criminosa. O juiz deferiu mandados de busca e apreensão nos endereços vinculados ao investigado, fixando prazo de 10 dias para o cumprimento. A polícia, contudo, somente executou a diligência após o vencimento do prazo estipulado. Na busca, foram apreendidas armas de fogo e objetos destinados à preparação de drogas. A defesa alegou que o cumprimento do mandado fora do prazo tornaria a diligência ilegal e as provas ilícitas. O STJ não concordou com a defesa.

Não há, no ordenamento jurídico brasileiro, prazo específico para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Entre os requisitos do mandado de busca previstos no art. 243 do CPP, não se encontra a fixação de prazo para o seu cumprimento.

Eventual prazo indicado pelo juiz será impróprio, não vinculando a autoridade policial e tampouco invalidando a diligência cumprida após o seu vencimento.

Assim, considera-se válido o cumprimento de mandado de busca vencido desde que permaneçam contemporâneos os fatos que motivaram o deferimento da medida.

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 897.802-SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 2/9/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

OUTROS TEMAS > COLABORAÇÃO PREMIADA

Advogado não pode celebrar colaboração premiada para delatar cliente, mesmo que o acordo seja anterior à Lei 14.365/2022

Importante!!!

ODS 16

É nula a colaboração premiada firmada por advogado que delata fatos cobertos pelo sigilo profissional da relação com seu cliente.

Essa vedação independe da Lei nº 14.365/2022, que inseriu § 6º-I no art. 7º do Estatuto da OAB. Isso porque essa proibição decorre de princípio constitucional, qual seja, o sigilo profissional inerente à relação de confiança entre advogado e cliente, que visa à proteção do direito de defesa.

Assim, a vedação à celebração de colaboração premiada por advogado contra quem seja ou tenha sido seu cliente, introduzida pela Lei n. 14.365/2022, aplica-se aos acordos homologados anteriormente a sua entrada em vigor, pois se trata de consolidação de princípio constitucional.

STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 194.064-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 7/10/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

TRIBUNAL DO JÚRI

É obrigatória a formulação de quesito próprio sobre o excesso culposo na legítima defesa, ainda que os jurados tenham rejeitado o quesito absolutório genérico; a rejeição da tese de legítima defesa não prejudica a quesitação de tese subsidiária sobre o excesso culposo

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: João foi pronunciado por homicídio qualificado. Em plenário, a defesa sustentou, como tese principal, a legítima defesa e, subsidiariamente, o excesso culposo. Os jurados reconheceram a materialidade e a autoria e, em seguida, responderam NÃO ao terceiro quesito ('O jurado absolve o acusado?'), rejeitando a legítima defesa. Diante dessa resposta, o Juiz-Presidente considerou prejudicado o quesito seguinte, que indagava sobre o excesso culposo. João foi condenado por homicídio qualificado. Houve nulidade? Sim.

O excesso culposo na legítima defesa (art. 23, parágrafo único, do CP) ocorre quando o agente, embora inicialmente amparado pela excludente, ultrapassa seus limites por imprudência, negligência ou imperícia. Se acolhida essa tese em caso de homicídio doloso, o resultado é a desclassificação para homicídio culposo.

Por ter natureza desclassificatória, o excesso culposo exige quesitação própria e autônoma, nos termos do art. 483, § 4º, do CPP.

As teses de legítima defesa (que leva à absolvição) e de excesso culposo (que leva à desclassificação) são mutuamente excludentes, e não complementares. A rejeição do quesito absolutório não prejudica, mas sim viabiliza a análise do excesso culposo como tese subsidiária.

A omissão do quesito configura nulidade absoluta (art. 564, III, "k", do CPP e Súmula 156 do STF), impondo-se a realização de novo julgamento.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.043.554-AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 6/11/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

TRIBUNAL DO JÚRI

Excepcionalmente, é possível a pronúncia com base em testemunhos indiretos quando houver contexto fático excepcional de atuação de grupo de extermínio que amedronta a comunidade e inviabiliza outras formas de prova

Assunto já apreciado no Info 844-STJ

ODS 16

A jurisprudência do STJ exige, para a pronúncia, que os indícios de autoria sejam claros e convincentes (clear and convincing evidence). Por isso, testemunhos indiretos ('de ouvir dizer') não são, em regra, suficientes para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.

Há, contudo, situações excepcionais que justificam distinguishing. É o caso de crimes praticados por organização criminosa que atua como grupo de extermínio e exerce forte intimidação sobre a comunidade local, a ponto de inibir testemunhos diretos.

Nesse contexto, exigir o padrão probatório comum equivaleria a garantir a impunidade dos integrantes do grupo. Assim, demonstrada a impossibilidade prática de obtenção de outras provas e havendo indícios que, embora indiretos, revelem a idoneidade da tese acusatória, admite-se a pronúncia.

Em suma: particularidades do contexto fático, indicando que o crime de homicídio foi praticado por grupo criminoso, provocando relevante temor na comunidade local, justifica o

***distinguishing* em relação à jurisprudência consolidada do STJ, de modo a autorizar a pronúncia dos réus com apoio em testemunhos indiretos.**

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.937.604-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/8/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

HABEAS CORPUS

Não ajuizada revisão criminal, é possível o conhecimento de habeas corpus contra condenação transitada em julgado, desde que haja flagrante ilegalidade e desnecessidade de dilação fático-probatória

ODS 16

O habeas corpus é cabível após o trânsito em julgado?

O STJ admite sua utilização como substitutivo de revisão criminal quando presentes dois requisitos:

- a) lesão ou ameaça à liberdade de locomoção; e**
- b) fatos líquidos e incontroversos, que dispensem dilação probatória.**

Havendo flagrante ilegalidade verificável de plano, o writ é admissível mesmo após o trânsito em julgado, especialmente quando não houve ajuizamento de revisão criminal.

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 1.011.096-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 1º/10/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

EXECUÇÃO PENAL

Condenado que cumpre pena em regime semiaberto ou aberto e que realize trabalho externo em empresa privada, sem convênio com a administração penitenciária, pode ter vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho

Importante!!!

ODS 8 E 16

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar demandas trabalhistas decorrentes de trabalho externo realizado por apenado em regimes semiaberto ou aberto, desde que presentes os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício e inexistente convênio entre a administração penitenciária e a empresa privada.

A competência dos Juízos de Execução Penal abrange:

- a) o trabalho realizado em regime fechado; e**
- b) o trabalho em regimes semiaberto ou aberto quando lastrado por convênio entre a administração penitenciária e a empresa privada.**

O trabalho prisional realizado externamente por apenado em regimes semiaberto ou aberto, com vínculo direto com empresa privada e sem intermediação da administração penitenciária, pode configurar relação de emprego sujeita à legislação trabalhista, sem prejuízo da finalidade reabilitadora prevista na Lei de Execução Penal.

STJ. 3ª Seção. CC 216.070-PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 6/11/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

EXECUÇÃO PENAL > PROGRESSÃO DE REGIME

Condenado por associação para o tráfico de drogas com a majorante de uso de arma de fogo ou intimidação coletiva deve cumprir 25% da pena para progressão de regime, nos termos do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006

ODS 16

Caso hipotético: o réu foi condenado por associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), com a majorante do art. 40, IV (uso de arma de fogo para intimidação coletiva). Na execução, a defesa pleiteou progressão com base no percentual de 16% (art. 112, I, da LEP), argumentando que o tipo penal do art. 35 não contém violência ou grave ameaça como elementar e que a aplicação do percentual de 25% configuraria analogia in malam partem. O STJ rejeitou a tese.

A majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006 justifica a aplicação da fração de 25% para progressão de regime no crime de associação para o tráfico de drogas, considerando a gravidade concreta da conduta e a maior reprovabilidade das ações praticadas com emprego de arma de fogo ou intimidação coletiva.

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 1.032.005-RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 11/11/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

EXECUÇÃO PENAL

A remição da pena por estudo exige que a atividade tenha sido realizada durante a execução penal, sendo inviável o reconhecimento do benefício com base em estudos realizados anteriormente ao início do cumprimento da pena

Importante!!!

ODS 4 E 16

Caso hipotético: João praticou um crime. Ele ficou respondendo em liberdade o processo penal por esse delito. Depois de praticar o crime, mas antes de ser condenado, ele se matriculou em um curso supletivo e concluiu o ensino médio. No momento da matrícula, ele ainda respondia ao processo em liberdade. Tempos depois, já condenado em definitivo, João começou a cumprir pena em regime fechado e, durante a execução, solicitou ao juiz da vara de execuções penais o reconhecimento da remição de pena pelo estudo, com base no curso que havia concluído anteriormente, quando ainda estava solto. João não tem direito à remição.

A remição da pena por estudo exige que a atividade educacional tenha sido realizada durante a execução penal, sendo inviável o reconhecimento do benefício com base em estudos realizados antes do início do cumprimento da pena.

Assim, não se admite o cômputo de atividades educacionais desenvolvidas em liberdade como causa de remição, por ausência de amparo legal e de supervisão estatal.

A finalidade ressocializadora da remição impõe a simultaneidade entre a causa do benefício e a execução da pena.

STJ. 6ª Turma. AgRg no AgRg no HC 888.428-MG, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/9/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).

EXECUÇÃO PENAL

É vedada a progressão de regime a apenado custodiado em presídio federal de segurança máxima se persistirem razões de segurança pública que motivaram sua inclusão no sistema federal

Importante!!!

Concursos federais

0DS16

A concessão de progressão de regime a preso em presídio federal de segurança máxima está condicionada à ausência dos motivos que justificaram sua transferência ou manutenção no sistema federal.

A permanência em presídio federal de segurança máxima é incompatível com a progressão de regime enquanto subsistirem os fundamentos que ensejaram a inclusão no regime diferenciado.

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 1.015.327-DF, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, julgado em 12/11/2025 (Info 30 - Edição Extraordinária).